

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO
DESTINATO AD HOUSING SOCIALE – SAP E RELATIVE PERTINENZE**

tra

- **Officine Mak S.r.l.**, con sede in Milano (MI), Via Camperio n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero MI – 484779, Codice Fiscale 00744200155, in persona del proprio legale rappresentante Daniele Consonni, nato a [•], il [•] e domiciliato per la carica presso la Società, munito dei necessari poteri (“Committente” o “Officine Mak”),

- da una parte -

e

- [•], con sede legale in [•], Via [•], n. [•], capitale sociale Euro M,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese di [•] n. [•], qui rappresentata dal legale rappresentante Dott. [•], nato a [•], il [•] e domiciliato per la carica presso la Società, munito dei necessari poteri in forza di [•] (“Appaltatore”).

- dall'altra parte -

La Committente e l'Appaltatore sono di seguito definiti anche, congiuntamente, “Parti” e, singolarmente, “Parte”.

PREMESSE

1. Officine Mak, nella propria qualità di soggetto attuatore del piano attuativo riguardante l'ambito di ricomposizione ambientale strategica denominato “Aras 01 – Ex Torriani”, ha sottoscritto con il Comune di Cologno Monzese la convenzione attuativa del piano, in forza dell'atto a rogito del notaio Massimo Malvano rep. n. 29532 / racc. n. 17805 del 12 maggio 2025, registrato il 16 maggio 2025 a Monza;
2. per quanto rileva ai fini del presente contratto, il piano attuativo prevede l'obbligo in capo al soggetto attuatore di realizzare un complesso edilizio destinato ad housing sociale – SAP e relative pertinenze sull'area comunale di Via Pergolesi, esterna all'ambito;
3. Officine Mak ha provveduto a far redigere il progetto esecutivo delle Opere come infra definite (il “Progetto Esecutivo”), il quale è stato validato dal RUP in data [•];
4. trattandosi di intervento concernente opere pubbliche in regime di convenzione, con bando di gara del [•] 2026 la società Officine Mak S.r.l. ha avviato, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, una procedura aperta per l'affidamento del relativo appalto di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base di gara di €, oltre IVA, di cui € per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, in conformità al progetto esecutivo;
5. alla procedura di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) [•];
6. all'esito delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria l'impresa [•], sita in [•];

7. sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnico organizzativa ed economico finanziaria dell'impresa aggiudicataria, dai quali non emergono cause ostative alla stipula del presente atto;
8. si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del relativo contratto in forma pubblica.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Premesse ed allegati - Documenti contrattuali

1.1. Le premesse e i seguenti allegati, siglati per identificazione ed accettazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (il **"Contratto"**):

- il progetto esecutivo, completo degli elaborati grafici progettuali e delle specifiche tecniche nonché delle relazioni tecniche di progetto (il **"Progetto"**);
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari di Riferimento;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- il Cronoprogramma dei Lavori;
- l'offerta tecnica ed economica formulata dall'Appaltatore;
- la documentazione di gara;
- la convenzione urbanistica stipulata tra Officine Mak e il Comune di Cologno Monzese il 12 maggio 2025;
- [•].

1.2. Costituisce, inoltre, parte integrante del presente Contratto anche se non allegato, il fascicolo conforme all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008.

1.3. In caso di discordanza tra le disposizioni del Contratto e quelle dei documenti contrattuali, prevale il Contratto. In caso di discordanza tra i documenti contrattuali, prevalgono, nell'ordine: il Capitolato Speciale d'Appalto, il Progetto e il computo metrico.

2. Definizioni

2.1. I termini utilizzati nel presente Contratto e scritti con l'iniziale maiuscola hanno il significato indicato nella presente Clausola 2.1, salva diversa indicazione:

"Appalto": indica le prestazioni poste a carico dell'Appaltatore ai sensi del presente Contratto.

"Committente": indica Officine Mak S.r.l.

"Contratto": indica il presente contratto d'appalto.

"Convenzione": indica la convenzione urbanistica stipulata tra la Committente e il Comune di Cologno Monzese il 12 maggio

2025.

“Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione”: indica il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ovvero il professionista incaricato dalla Committente ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, alle cui disposizioni l'Appaltatore dovrà attenersi in materia di norme di sicurezza sul cantiere.

“Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione”: indica il coordinatore per la progettazione dei lavori ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008.

“Legge Applicabile”: significa qualsiasi legge nazionale o regionale nonché qualsiasi regolamento o provvedimento amministrativo regionale, comunale o di altri Enti competenti che risulti immediatamente applicabile alla data della sottoscrizione del Contratto o che entri in vigore dopo tale data in relazione a qualsiasi questione regolata dal Contratto e, tra gli altri, in casi come i seguenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo): (i) le disposizioni dei regolamenti sull'edilizia e la pianificazione urbanistica e le norme tecniche comunali (ii) le leggi e i regolamenti in vigore in materia di salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni e degli incendi (iii) le disposizioni in vigore in materia di occupazione, assunzione, assicurazione sociale nonché le disposizioni contenute nel C.C.N.L. per i lavoratori impiegati nelle società di costruzioni e i relativi accordi integrativi e (iv) le disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003, del Decreto Ministeriale 37/2008 e del D.Lgs. n. 81/2008 e rispettive successive modifiche che dovessero intervenire (v) le disposizioni in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori anche comunali (vi) il D.Lgs. n. 152/2006 in materia di tutela e protezione dell'ambiente.

“Piano di Sicurezza e Coordinamento”: indica il piano di analisi e valutazione dei rischi redatto dal Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione in conformità all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 di cui copia è allegata al presente Contratto quale Allegato [•].

“SAL”: significa stato di avanzamento dei lavori.

3. Oggetto

3.1. Ai termini ed alle previsioni del presente Contratto, la Committente affida in appalto, **a corpo** secondo il principio del “chiavi in mano”, all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di tutti i lavori, prestazioni e forniture necessari per la puntuale e completa realizzazione

dell'intervento in oggetto, il tutto secondo le specifiche costruttive e gli elaborati grafici di cui al Progetto Esecutivo allegato al presente Contratto quale **Allegato A)** e in conformità al PDC, nonché al presente Contratto, alle norme tecniche, alla regola d'arte e alla Legge Applicabile (il tutto nel seguito indicato come le **"Opere"**).

3.2. Le prestazioni poste a carico dell'Appaltatore sono definite, nel loro insieme, con il termine di **"Appalto"**. L'Appalto comprende, a titolo puramente indicativo, le opere, le somministrazioni, le forniture, le prestazioni edili, i materiali, le prestazioni, i mezzi d'opera, la mano d'opera, le installazioni, le relative assistenze murarie, l'assistenza tecnica, tutti gli impianti, le attrezzature, gli arredi, le finiture, le opere provvisorie e, in genere, tutto quanto comunque occorrente, anche se non espressamente indicato nel Contratto, per la puntuale realizzazione delle Opere, ultimate in ogni parte e in ogni minimo dettaglio di tutti gli impianti, attrezzature, arredi e finiture, ivi incluse le opere, i lavori, le forniture accessorie e complementari, il tutto a perfetta regola d'arte, secondo i migliori standard, pronte per l'utilizzo nonché funzionanti e idonee a ottenere i collaudi ed i certificati richiesti dalla Legge Applicabile.

3.3. Le Parti convengono che l'Appaltatore sarà tenuto, altresì, a procedere:

- (a) a sua esclusiva cura, spese e responsabilità, alla redazione della progettazione costruttiva di cantiere, laddove necessaria, per individuare tutti i dettagli di costruzione (quote, misure, specifiche, ecc.) nonché della redazione dei disegni *As Built*. La progettazione costruttiva di cantiere dovrà essere predisposta dall'Appaltatore in conformità al Progetto Esecutivo. Pertanto, il costo di tali prestazioni è compreso nel Corrispettivo, come definito al seguente art. 6.
- (b) a sua esclusiva cura, responsabilità e spese, all'esecuzione delle analisi e/o caratterizzazioni del materiale oggetto di scavo e dei riporti;
- (c) allo smaltimento dei rifiuti di cantiere. Detto smaltimento dovrà avvenire in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e della Legge Applicabile con l'obbligo a carico dell'Appaltatore di conferire i rifiuti prodotti in esecuzione del presente Contratto presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati.

3.4. Le Parti convengono espressamente che sono comprese e compensate con il Corrispettivo tutte le lavorazioni e le forniture necessarie, anche se non espressamente evidenziate nella documentazione contrattuale e/o nel Progetto Esecutivo, per raggiungere le quote di progetto finali del piano di campagna quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale apporto di terreno e conseguenti lavorazioni, eventuale scavo, carico, trasporto, rimozione di terreno e/o materiale eccedente (nel rispetto della normativa applicabile), eventuale movimentazione all'interno del cantiere di terreno e materiale già presente.

3.5. Le Parti convengono e danno atto che le Opere affidate con il presente Appalto sono opere di urbanizzazione secondaria. Sono, pertanto, ricompresi nelle Opere e nel Corrispettivo, anche se non espressamente indicati nel presente Contratto, tutti gli adempimenti e/o le condizioni e/o le prescrizioni poste dal PDC/titolo abilitativo attinenti all'esecuzione delle medesime, dalla Convenzione e dalla Legge Applicabile.

3.6. L'Appaltatore dovrà sottoscrivere, a proprio nome, qualsiasi ordine di materiali e, quindi, qualsiasi obbligazione inerente all'Appalto sarà a carico esclusivamente del medesimo.

3.7. L'Appaltatore dichiara di assumere l'Appalto con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio in conformità al Contratto.

3.8. Alla Committente sono riservati, senza alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore, tutti i diritti economici di sfruttamento della pubblicità che eventualmente possa essere effettuata - senza pregiudizio per l'attività di cantiere - utilizzando le recinzioni, i ponteggi e le impalcature.

4. Dichiarazioni dell'Appaltatore

4.1. L'Appaltatore dichiara:

- (i) di aver attentamente esaminato e di ben conoscere il Permesso di Costruire, il Progetto Esecutivo nonché tutti i documenti contrattuali che individuano e descrivono l'oggetto dell'Appalto, e di considerare, pertanto, complete ed esaurienti tutte le informazioni ricevute e di averne pienamente valutate le implicazioni tecniche, economiche e di tempistica sugli obblighi derivanti dal presente Contratto, assumendone ogni conseguente alea;
- (ii) di aver esaminato il Progetto Esecutivo e di ritenerlo perfettamente comprensibile, tecnicamente corretto e idoneo per la realizzazione delle Opere nonché sufficiente per procedere, a sua cura e spese, alla sua traduzione costruttiva;
- (iii) di non avere riserve tecniche né di altro genere sul Progetto Esecutivo e sulla sua esecuzione e di avere ben presenti le opere comunque necessarie per il completamento dello stesso, anche se non espressamente indicate in progetto e di averne tenuto conto nella formulazione del Corrispettivo a corpo oggetto dell'offerta, assumendone in ogni caso l'alea;
- (iv) di aver preso diretta visione mediante apposito sopralluogo e di conoscere i luoghi dove saranno realizzate le Opere e di aver, pertanto, verificato lo stato di fatto, la situazione ambientale esistente, la natura del suolo e del sottosuolo nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del Corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'Appalto e l'esistenza dei sottoservizi ivi inclusi gli elaborati qui acclusi;
- (v) di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie per eseguire la traduzione costruttiva del Progetto Esecutivo e di avere le competenze e la capacità di effettuare tali attività, a sua cura e spese, garantendone, sin d'ora, la completa realizzabilità, la rispondenza alle esigenze della Committente e alle normative vigenti, assumendone ogni relativa alea;
- (vi) di essere, quindi, perfettamente edotto di tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto;

- (vii) di disporre dell'idoneità giuridica, dell'esperienza, dei mezzi tecnici e finanziari necessari per l'esecuzione dell'Appalto nonché di risorse, del personale e delle attrezzature necessarie, idonee e sufficienti per garantire, con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari, la corretta e puntuale esecuzione dell'Appalto.

4.2. L'Appaltatore accetta espressamente che la propria mancata presa di conoscenza o errata valutazione di uno o più dati concernenti elementi rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'Appalto non lo esonera, in alcun modo, dall'eseguire l'Appalto a perfetta regola d'arte, nel puntuale rispetto dei termini e delle previsioni stabiliti nel presente Contratto e della Legge Applicabile.

4.3. Le Parti danno atto che la Committente ha consegnato all'Appaltatore gli elaborati sui sottoservizi. Tuttavia, le Parti convengono che l'Appaltatore dovrà eseguire le Opere (con particolare riferimento ai lavori di scavo e sbancamento) con la massima diligenza ed accortezza per evitare danni ad eventuali manufatti ed impianti presenti nel sottosuolo ed eventualmente non indicati nei già menzionati elaborati nonché per evitare danni a reperti archeologici e i pericoli derivanti da eventuali residuati bellici, richiedendo preventivamente coordinamenti e sopralluoghi a tutti gli enti interessati.

5. Progettazione esecutiva

5.1. L'Appaltatore dichiara di avere esaminato e dettagliatamente verificato il Progetto Esecutivo e di non aver nulla da segnalare alla Committente in relazione al medesimo accettandolo integralmente, senza riserva alcuna.

5.2. L'Appaltatore assume, pertanto, nei confronti della Committente la piena responsabilità della correttezza e completezza del Progetto Esecutivo, venendo espressamente esclusa la possibilità di chiedere alla Committente qualsiasi modifica del Corrispettivo e/o del Cronoprogramma Generale dei Lavori, risarcimenti e/o indennizzi a qualsivoglia titolo anche in ipotesi di eventuali incompletezze, contraddizioni, mancanze e/o errori del Progetto Esecutivo.

5.3. Le categorie delle lavorazioni oggetto del presente contratto d'appalto sono le seguenti:

Categoria	Importo (€)	Classifica	Descrizione categoria	Prevalente
OG1	€ 1.346.238,05	III bis	Edifici civili e industriali	Prevalente
OS7	€ 417.895,03	II	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	-
OS6	€ 409.873,87	II	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	-
OG6	€ 289.389,07	I	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	-
OS24	€ 107.352,35	I	Verde e arredo urbano	-
OS30	€ 312.192,76	II	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	-
OS28	€ 433.833,34	II	Impianti termici e di condizionamento	-

6. Corrispettivo

6.1. Il corrispettivo per la perfetta realizzazione delle Opere e l'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Contratto è convenuto in complessivi **Euro M,00 ([•]/00)** (il "**Corrispettivo**"), oltre I.V.A. nella misura di legge, dando atto che il Corrispettivo, include gli oneri della sicurezza indicati successivamente. Le Parti convengono che detto corrispettivo è determinato a corpo ed è onnicomprensivo, fisso e invariabile, e accettato dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'Appalto avendone valutato la consistenza, il tutto a suo esclusivo rischio e convenienza.

6.2. Il Corrispettivo comprende qualsiasi onere, diretto od indiretto, anche se non esplicitamente indicato nel presente Contratto, ivi incluso, a titolo indicativo, tasse di occupazione del suolo pubblico, oneri relativi ai collaudi, costi per la sicurezza, oneri relativi al collaudo, a campionature dei materiali, all'attività di allestimento e smantellamento del cantiere e, in genere, tutto quanto occorrente al fine di realizzare puntualmente le Opere, a perfetta regola d'arte, ed eseguire le manutenzioni nel rispetto della Legge Applicabile e del presente Contratto nonché in genere per adempiere puntualmente al presente Contratto, ivi incluso ogni costo, onere e spesa per l'impianto elettrico di cantiere e per l'approvvigionamento di acqua.

6.3. Il Corrispettivo si riferisce a lavori, prestazioni e forniture interamente finiti e perfettamente completi, utilizzabili e funzionanti in ogni loro parte, anche accessoria ed

eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le modalità indicate nel presente Contratto e nelle disposizioni di legge.

6.4. A fronte delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore al precedente art. 4:

- è espressamente esclusa la possibilità di chiedere alla Committente qualsiasi modifica del Cronoprogramma Generale dei Lavori e/o del Corrispettivo, anche in ipotesi di un'errata valutazione e/o della mancata conoscenza di fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa e/o per errate valutazioni e/o mancanze e/o errori del Progetto Esecutivo. Inoltre, l'Appaltatore - avendo attentamente esaminato le Opere e, quindi, i lavori da eseguire - dichiara di ritenere il Corrispettivo pienamente remunerativo e tale da compensare tutti gli oneri e le spese necessari e/o utili per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, delle Opere, assumendo, comunque, la relativa alea.

- l'Appaltatore accetta, in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664, primo comma, Cod. Civ., l'inammissibilità della revisione del Corrispettivo ovvero di maggiori compensi e/o della risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, assumendo ogni rischio relativo all'aumento dei costi.

6.5. L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo e/o risarcimento per fermo cantiere imputabile a cause metereologiche, per Forza Maggiore né nell'ipotesi di sospensione volontaria della Committente.

6.6. Trattandosi di appalto con corrispettivo determinato a corpo, le quantità eventualmente indicate nei documenti di gara e/o nel presente Contratto ed i prezzi eventualmente indicati delle singole lavorazioni e dei materiali allegati al Contratto si devono intendere come puramente indicativi (avendo l'Appaltatore autonomamente verificato e valutato tali dati) e non daranno luogo, in alcun modo, ad aumenti del Corrispettivo, anche qualora risultassero in concreto maggiori o più onerosi per l'Appaltatore che ne accetta il rischio.

7. Fatturazione e pagamenti

7.1. I pagamenti del Corrispettivo verranno determinati sulla base di acconti a stati d'avanzamento lavori ("**SAL**"), certificati in contraddittorio dalle Parti, da effettuare entro la fine di ogni mese, contabilizzati sulla base delle percentuali dei lavori effettivamente eseguiti rispetto alla ripartizione convenzionale del Corrispettivo secondo una Tabella SAL, essendo espressamente inteso che:

- (i) la contabilizzazione dei SAL comprende unicamente la porzione delle Opere eseguite o montate e non eventuale materiale a piè d'opera;
- (ii) la contabilizzazione dei SAL ha carattere provvisorio e, pertanto, i corrispondenti pagamenti disposti sul singolo SAL non costituiscono, in alcun modo, accettazione dell'opera, riservandosi la Committente ogni verifica al momento dell'effettuazione delle operazioni di collaudo.

7.2. Il Corrispettivo verrà corrisposto dal Committente all'Appaltatore secondo le modalità di seguito indicate:

- (i) il 20 % (venti percento) del Corrispettivo a titolo di Anticipazione Contrattuale entro 20 giorni dalla consegna del cantiere, così come previsto dall'art. 10 del Contratto, a condizione che sia stata previamente consegnata dall'Appaltatore idonea polizza fideiussoria ("**Garanzia di Anticipazione**") rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo di gradimento del Committente, a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la formula rimossa ogni eccezione, di importo pari al 100% dell'Anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma e con validità sino al riassorbimento integrale dell'Anticipazione;
- (ii) per la restante parte del Corrispettivo la Committente compilerà, entro 30 giorni dall'emissione del SAL, apposito certificato di pagamento ("**Certificato di Pagamento**") sulla base dell'importo indicato in ogni SAL mensile, ridotto di:
 - un importo pari al 20% (venti percento) sino al riassorbimento integrale dell'Anticipazione Contrattuale;
 - un ulteriore importo pari al 5% (cinque percento), come trattenuta a garanzia del corretto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
 - ogni altra trattenuta o ritenuta applicata a qualsiasi altro titolo dal Committente ai sensi del Contratto.

7.3. La trattenuta pari al 5% ("**Trattenuta**"), effettuata a garanzia del corretto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto, sarà riconosciuta all'Appaltatore conformemente a quanto previsto nel successivo art. 8 a fronte di emissione di regolari fatture da parte dello stesso.

7.4. L'Appaltatore potrà emettere le proprie fatture solo successivamente al ricevimento del relativo Certificato di Pagamento da parte della Committente. Eventuali fatture emesse dall'Appaltatore in carenza del Certificato di Pagamento firmato dalla Committente saranno respinte. L'Appaltatore emetterà fatture di importo corrispondente al relativo SAL.

7.5. L'Appaltatore dovrà emettere fattura conformemente alla normativa vigente in materia di imposte e tasse. Unitamente a ciascuna fattura e come ulteriore condizione per il pagamento del Corrispettivo, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente:

- (a) una dichiarazione sostitutiva nelle forme previste dalla Legge debitamente compilata e copia dei documenti nella stessa richiamati, comprovante il regolare adempimento da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori di ogni livello degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla Legge Applicabile in relazione al rispettivo personale coinvolto nell'esecuzione dell'Appalto;
- (b) il Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la piena regolarità dell'Appaltatore (DURC) - e degli eventuali subappaltatori - in corso di validità nel rispetto della normativa vigente;
- (c) il relativo Certificato di Pagamento.

7.6. In mancanza di quanto precedentemente specificato, la Committente si riserva il diritto di sospendere il pagamento dell'acconto o del saldo dei Corrispettivi nel rispetto dell'art. 1460 Cod. Civ., restando sin d'ora esclusa l'applicazione di qualsivoglia interesse di mora, fatto salvo ogni ulteriore rimedio in favore della Committente.

7.7. Il pagamento della fattura relativa all'ultimo Certificato di Pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dall'esito positivo del Collaudo Provvisorio Integrato e purché sia stata emessa regolare fattura.

7.8. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Appaltatore IBAN n. [•] a 30 (trenta) giorni solari data fattura fine mese. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, indica che i soggetti delegati ad operare su tale conto corrente bancario sono: [•]. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, fermo restando che, qualora, per fatto imputabile all'Appaltatore, non sia possibile procedere al pagamento mediante bonifico bancario, la Committente potrà sospendere e, comunque, non effettuare il pagamento senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere e/o a valere al riguardo. Gli strumenti di pagamento utilizzati dovranno riportare il seguente codice **CIG (Codice Identificativo Gara):** [•], nonché il seguente codice **CUP (Codice Unico di Progetto):** [•].

7.9. Le Parti convengono che l'Appaltatore non ha facoltà di eccepire, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., l'eventuale mancato pagamento nei termini previsti dal presente art. 7, al fine di paralizzare l'adempimento delle prestazioni poste a proprio carico dal presente Contratto.

7.10. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Committente avrà il diritto di non versare i Corrispettivi dovuti qualora l'Appaltatore non provveda a consegnare - su richiesta - tutta la documentazione attestante l'avvenuto integrale e puntuale versamento delle ritenute fiscali nonché l'integrale adempimento degli obblighi, previdenziali, assicurativi, contributivi e salariali da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti le Opere e le Manutenzioni.

7.11. L'IVA ed eventuali altre imposte e tasse dovute dovranno essere corrisposte nelle aliquote e nei modi previsti dalle normative fiscali.

8. Svincolo delle trattenute in garanzia

8.1. Lo svincolo delle Trattenute sul Corrispettivo, accantonate dalla Committente a garanzia del corretto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni derivanti dal puntuale rispetto del presente Contratto e delle vigenti normative per la realizzazione delle Opere, avverrà per un importo pari al 80% (ottanta per cento) delle stesse, previa emissione di fattura per l'importo corrispondente, solo a seguito di esito positivo del Collaudo Provvisorio Integrato e dell'approvazione senza prescrizioni del collaudo provvisorio tecnico amministrativo e a condizione che l'Appaltatore abbia consegnato alla Committente copia della polizza decennale postuma di cui all'art. 17.4.

8.2. Il rimanente 20% (venti per cento) delle Trattenute sul Corrispettivo sarà svincolato - purché l'Appaltatore sia in regola con la puntuale esecuzione del presente Contratto e non siano emersi vizi e/o difetti - a seguito del positivo Collaudo Definitivo e della presa in carico definitiva delle Opere da parte del Comune.

8.3. Le Parti convengono che le suddette Trattenute in garanzia non sono, in alcun caso, produttive di interessi.

9. Esecuzione delle Opere

9.1. L'Appaltatore assume a suo carico tutte le opere di ripristino di quanto eventualmente danneggiato dallo stesso Appaltatore e/o dai Subappaltatori in conseguenza dell'esecuzione delle Opere e/o delle manutenzioni, impegnandosi a tenere integralmente manlevata ed indenne la Committente da qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi (ivi incluse le Pubbliche Amministrazioni) per i danni cagionati ai sedimi stradali e/o per i danni cagionati a terzi derivanti dalla compromissione dei medesimi.

9.2. Le Opere saranno consegnate dall'Appaltatore alla Committente complete in ogni minimo dettaglio, con tutte le attrezzature, tutti gli arredi, tutti gli impianti allacciati a tutte le utenze e funzionanti, nonché finite e complete in tutti i particolari, anche se non espressamente descritti nel presente Contratto, a regola d'arte, secondo la migliore prassi degli operatori del settore e pronte per l'utilizzo, il collaudo e la presa in carico da parte del Comune di Cologno Monzese e dagli Enti competenti. Le prestazioni a carico dell'Appaltatore dovranno essere eseguite a regola d'arte e con materiali di prima qualità, in piena conformità al presente Contratto e alle disposizioni vigenti.

9.3. Le Parti danno atto e convengono espressamente che gli allacci alle pubbliche utenze saranno richiesti dalla Committente e l'effettiva realizzazione sarà affidata alle imprese fornitrici delle utenze con spese a carico della Committente. L'Appaltatore si impegna a cooperare con la Committente e con tali terzi ditte incaricate della esecuzione degli allacci alle utenze, prestando tutta la collaborazione necessaria, senza diritto ad ulteriori compensi e/o indennizzi.

10. Consegna del cantiere - Cronoprogrammi e Penali

10.1. La consegna del Cantiere sarà effettuata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto. Delle relative operazioni sarà redatto un apposito verbale in contraddittorio tra le Parti. Pertanto, dalla data di consegna, l'Appaltatore sarà costituito custode del cantiere e terrà manlevata ed indenne la Committente per ogni danno eventualmente patito ai beni, ivi inclusi i furti, e/o cagionato a terzi.

10.2. Le Opere dovranno essere realizzate e perfettamente completate entro le date previste dal Cronoprogramma lavori e dovranno essere integralmente ultimate in ogni loro parte, in conformità al presente Contratto, entro e non oltre il termine massimo di **[•] giorni** dalla consegna del cantiere ("**Data di Ultimazione**").

10.3. Entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà produrre e fornire alla Committente i programmi di dettaglio, riguardanti le fasi di avanzamento delle Opere. Detti programmi, che saranno discussi e approvati dalla Committente, dovranno evidenziare la tempistica della predisposizione della progettazione costruttiva di cantiere, i tempi di esecuzione parziali, le successioni realizzative e la concomitanza della esecuzione delle singole attività in Contratto.

10.4. Ferma la integrale responsabilità dell'Appaltatore a norma del presente Contratto

ed impregiudicato ogni diritto della Committente, nel caso in cui per qualsiasi motivo allo stesso addebitabile, i programmi di dettaglio non fossero rispettati, la Committente ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore e quest'ultimo dovrà produrre programmi di dettaglio sostitutivi che dovranno essere sottoposti alla Committente, per loro approvazione, entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra, unitamente alla descrizione degli interventi correttivi che l'Appaltatore intende adottare.

10.5. Le Opere riguardanti ciascuna fase dovranno essere realizzate con sollecitudine e continuità, in modo che tutte le relative opere vengano ultimate entro la Data di Ultimazione.

10.6. L'Appaltatore si obbliga a comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e alla Committente l'avvenuta ultimazione complessiva delle Opere. A seguito di detta comunicazione di intervenuta ultimazione, le Parti effettueranno i necessari accertamenti in contraddittorio anche con i rappresentanti del Comune di Cologno Monzese e sottoscriveranno il certificato attestante l'avvenuta integrale ultimazione delle Opere in doppio esemplare ("**Certificato di Ultimazione**"). In ogni caso, le Parti dovranno sottoscrivere in contraddittorio, alla Data di Ultimazione originariamente prevista per l'ultimazione delle Opere, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori a tale data.

In tale comunicazione, l'Appaltatore dovrà, altresì, indicare la data a partire dalla quale le Parti potranno dare inizio alle operazioni del Collaudo Provvisorio Integrale, rimanendo inteso che l'avvio di tali operazioni dovrà essere ricompreso entro i successivi 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della comunicazione.

Fermo restando il diritto della Committente ad ottenere dall'Appaltatore il risarcimento di tutti gli ulteriori danni, sia per danno emergente che per lucro cessante, le Parti convengono che in caso di ritardo dell'Appaltatore nel completare i lavori sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale pari al due per mille dell'importo contrattuale ("**Corrispettivo**") per ciascun giorno solare di ritardo ("**Penale per Ritardo**").

La penale sarà fatturata dalla Committente ed addebitata all'Appaltatore negli ultimi SAL.

10.7. Impregiudicato ogni altro diritto, azione e rimedio di legge per l'ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore, le Parti espressamente convengono che la Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, nell'ipotesi di ritardo nell'ultimazione delle Opere che superi di 30 (trenta) giorni solari dalla data prevista di ultimazione dei lavori, ed in tal caso, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle penali per il ritardo nei termini indicati nel precedente paragrafo, l'Appaltatore dovrà corrispondere alla Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla risoluzione, la Penale per Risoluzione, come in seguito definita, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

11. Subappalto

11.1. In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'Appaltatore circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in [•], il Committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023 e dai documenti di gara.

11.2. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11.3. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

11.4. L'Appaltatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutte le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione previsti dagli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023. Alla copia autentica del contratto dovrà essere allegata la dichiarazione relativa alla sussistenza, o meno, di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto.

11.5. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. automaticamente applicata in ipotesi di informazione antimafia interdittiva a carico del subappaltatore. Tale clausola dovrà essere prevista anche nei sub-contratti eventualmente stipulati dall'Appaltatore, i quali dovranno essere comunicati alla Committente, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

11.6. Le autorizzazioni al subappalto non avranno l'effetto di liberare l'Appaltatore da alcuna delle obbligazioni derivanti a suo carico dal presente Contratto, restando l'Appaltatore integralmente e direttamente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore sarà responsabile per ogni atto, inadempimento, omissione e colpa di ogni subappaltatore e di ogni suo ausiliario o lavoratore, nella stessa misura in cui ne risponderebbe qualora si trattasse di propri atti e inadempimenti, omissioni e colpe. In nessun caso, l'Appaltatore potrà concludere con i subappaltatori accordi per limitare le proprie responsabilità.

11.7. L'Appaltatore terrà in ogni caso manlevata ed indenne la Committente da ogni controversia, onere e/o conseguenza pregiudizievole correlata a contestazioni, riserve e/o pretese avanzate da terzi, ivi inclusi i subappaltatori e loro dipendenti, venditori e fornitori nonché da parte di Enti pubblici in ordine all'esecuzione dell'Appalto. La Committente è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai rapporti tra Appaltatore e qualsiasi terzo, ivi inclusi i subappaltatori, di cui lo stesso dovesse avvalersi.

11.8. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire immediatamente i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.

12. Sospensione dei lavori

12.1. La Committente potrà ordinare all'Appaltatore la sospensione dell'esecuzione delle Opere mediante "Ordine di Servizio" durante i periodi di avversità atmosferiche che, a giudizio della Direzione Lavori, possano portare o determinare pregiudizio alla regolare esecuzione delle Opere medesime. Ogni sospensione delle Opere dovrà essere registrata nel Giornale dei Lavori e dovrà essere comunicata per iscritto all'Appaltatore. In tal caso, i termini di consegna si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quelli di sospensione.

12.2. Analogamente, si procederà nell'ipotesi di sospensione o di ritardi derivanti da cause di Forza Maggiore, che dovranno essere registrati sul Giornale dei Lavori con le relative motivazioni sottoscritte dal Direttore dei Lavori.

12.3. In aggiunta alle ipotesi sopraindicate, la Committente si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere temporaneamente, a propria insindacabile discrezione e senza obbligo di comunicarne i motivi, l'esecuzione di tutte o parte delle Opere. La sospensione avrà effetto dal giorno indicato nella comunicazione di sospensione. Qualora il periodo di sospensione volontaria eccedesse la durata complessiva di 180 (centottanta) giorni anche non consecutivi, l'Appaltatore avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto, senza avere nulla a valere e/o a pretendere dalla Committente ed escluso qualsiasi indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di percepire la quota parte del Corrispettivo delle Opere regolarmente eseguite convenendosi espressamente al riguardo che la Committente avrà il diritto di acquistare i materiali presenti in cantiere ai prezzi indicati nel vigente Prezziario per le Opere Pubbliche del Listino Regione Lombardia anno 2025 scontato della medesima percentuale dello sconto praticato in sede di gara. Resta, altresì, inteso che in ipotesi di sospensione volontaria delle Opere, il Termine di Ultimazione Parziale relativo alla fase interessata dalla sospensione e la Data di Ultimazione saranno automaticamente prorogati di un numero di giorni pari alla durata della sospensione volontaria. Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, le Parti si danno atto che non potranno essere computati nel periodo di 180 (centottanta) giorni di sospensione volontaria, i periodi di sospensione disposti ai sensi del precedente 12.1.

12.4. Durante tutti i periodi di sospensione, l'Appaltatore dovrà, a sue spese, custodire e mantenere le opere già eventualmente realizzate e qualsiasi altro materiale presente in cantiere, impedendo ogni deterioramento, perdita e/o danneggiamento.

13. Direzione dei Lavori

13.1. La Committente ha affidato l'incarico di direzione lavori a Geom. Gianpiero Bianchi (la "**Direzione Lavori**"). La Direzione Lavori avrà la facoltà di nominare, comunicando il nominativo alla Committente e all'Appaltatore, propri assistenti che potranno svolgere tutti i compiti e le attività spettanti alla Direzione Lavori medesima ("**Direttori Tecnici dei Lavori**"). Il Direttore Lavori ed i Direttori Tecnici dei Lavori non avranno il potere di ordinare varianti ovvero di richiedere nuovi lavori o lavori in economia.

13.2. La Direzione Lavori controllerà l'esecuzione delle Opere con le facoltà e i poteri stabiliti dalla vigente normativa e dal presente Contratto e sarà retribuita direttamente dalla Committente. In particolare, compete alla Direzione Lavori verificare, in ogni momento, la

corretta esecuzione delle Opere, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare gli interessi della Committente, anche formulando all'Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni delle Opere. La Direzione Lavori potrà, in qualsiasi momento durante l'esecuzione dell'Appalto, fornire all'Appaltatore, anche se non menzionati espressamente nel Contratto, lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle Opere da svolgere, disporre la demolizione dei manufatti, verificare la qualità dei materiali utilizzati per l'esecuzione delle Opere, chiedere l'allontanamento dal cantiere dei materiali e di maestranze non ritenute idonee, con addebito a carico dell'Appaltatore degli eventuali relativi danni.

13.3. La circostanza che siano contenuti nei documenti contrattuali disegni e specifiche tecniche, non esime l'Appaltatore dall'analizzare criticamente le scelte effettuate dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore è responsabile della esecuzione a regola d'arte delle prestazioni tutte e resta, quindi, obbligato a segnalare tempestivamente e per iscritto alla Direzione Lavori qualsiasi eventuale vizio e/o carenza di progettazione.

13.4. La Direzione Lavori ha, tra l'altro, la responsabilità della regolare tenuta del Giornale dei Lavori, che dovrà essere redatto in duplice copia e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore. L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della Direzione Lavori il personale occorrente e qualificato per la compilazione del Giornale Lavori. Nel Giornale Lavori saranno annotati, giornalmente, le modalità e la tempistica delle attività e quanto riguarda l'andamento tecnico ed economico di esecuzione delle Opere nonché quanto necessario ad individuare le circostanze che hanno influito sullo stesso.

13.5. Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste dovranno avvenire tempestivamente solo ed esclusivamente tramite la Direzione Lavori ed il Direttore di Cantiere, come di seguito definito, quale rappresentante dell'Appaltatore a tal fine incaricato.

14. Direttore di cantiere

14.1. L'Appaltatore dichiara di nominare con apposito mandato scritto, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, come proprio rappresentante in cantiere il Sig. (il "**Direttore di Cantiere**"), che assume nei confronti della Committente, della Direzione Lavori e delle competenti Autorità, il ruolo di rappresentante dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà integralmente responsabile dell'operato del Direttore di Cantiere. L'Appaltatore garantisce la presenza in cantiere del Direttore di Cantiere, per tutta la durata dell'Appalto, eccezione fatta nel caso di malattia, in situazioni connesse all'espletamento degli obblighi contrattuali o altra lecita motivazione. Non costituirà motivo lecito l'espletamento di obblighi connessi ad altri contratti o incarichi. La Committente avrà il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento immediato del Direttore di Cantiere per indisciplina, incapacità e/o negligenza, senza che perciò spetti alcun indennizzo e/o risarcimento all'Appaltatore e/o al suo rappresentante.

14.2. Il Direttore di Cantiere è tenuto a partecipare alle riunioni periodiche e straordinarie indette dalla Direzione Lavori al fine di verificare e coordinare l'avanzamento delle Opere, di risolvere problemi tecnici relativi all'Appalto, di impartire ordini, di assumere decisioni relative a modifiche e/o variazioni. Il Direttore di Cantiere deve, inoltre, mantenere la

disciplina nel cantiere, osservare e fare osservare ai dipendenti dell'Appaltatore, ai subappaltatori ed ai dipendenti degli stessi - in ottemperanza alle prescrizioni legislative e contrattuali - le norme e misure di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni, le normative applicabili e gli ordini ricevuti dalla Direzione Lavori ed è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o indesiderabili.

14.3. È espressamente inteso che le responsabilità attribuite al Direttore di Cantiere non potranno, per alcuna ragione, escludere quelle dell'Appaltatore.

15. Sicurezza sui luoghi di lavoro

15.1. Le Parti si danno atto che:

a) il coordinatore della sicurezza dei lavori in fase di progettazione, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, è Geom. Fabio Idini ("Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione");

b) il coordinatore della sicurezza dei lavori in fase di esecuzione, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, è Geom. Fabio Idini ("Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione").

15.2. Sarà facoltà della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione poter effettuare, in qualunque momento, delle visite ispettive presso l'Appaltatore e i suoi subappaltatori per accertare la regolarità delle posizioni assicurative di tutto il personale che opera in Cantiere.

15.3. L'Appaltatore, ai sensi degli artt. 100 e 97, III comma, lettera (b), del D.Lgs. n. 81/2008, si impegna a:

- (a) revisionare e aggiornare in modo tempestivo il proprio Piano Operativo di Sicurezza entro le tempistiche indicate dal Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione ogni volta che sarà necessario o consigliabile sulla base delle possibili variazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione al progresso dei Lavori o a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di ordini delle Autorità competenti;
- (b) a fare in modo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., che i subappaltatori provvedano alla predisposizione del relativo Piano Operativo di Sicurezza e/o alla relativa revisione e aggiornamento in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera (a);
- (c) verificare ed attestare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza dei subappaltatori con il proprio Piano Operativo di Sicurezza; e
- (d) cooperare costantemente con il Coordinatore della Sicurezza e il Responsabile dei Lavori ai fini della piena esecuzione del D.Lgs. n. 81/2008.

15.4. L'Appaltatore s'impegna, altresì, a rispettare ed a far rispettare ai fornitori, subappaltatori e terzi che accedano al cantiere tutti gli obblighi di legge in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro, di sicurezza del cantiere, di utilizzo di sostanze e materiali

pericolosi nonché a rispettare le leggi sulle metodologie costruttive ivi compresi quelle che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione del Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato sottoposto all'Appaltatore, il quale ha potuto esaminarlo. Detto Piano integrato con le proposte aggiuntive dell'Appaltatore è qui accluso. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente il POS entro il termine di avvio delle Opere, restando inteso che, in difetto, la Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.

15.5. L'Appaltatore non potrà iniziare o continuare le Opere qualora sia in difetto nella applicazione di quanto stabilito nel presente art. 15 e, in generale, della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri mobili.

15.6. Le Parti si danno espressamente atto e convengono che, impregiudicato ogni ulteriore diritto della Committente, l'Appaltatore (i) sarà responsabile di qualsiasi danno derivante alla Committente dall'inosservanza dei suddetti piani di sicurezza e si impegna a tenere indenne la Committente da eventuali sanzioni e/o pretese di terzi conseguenti a tale inosservanza (ii) dovrà porre in essere ogni attività per recuperare eventuali ritardi nell'esecuzione delle Opere derivanti da sospensioni allo stesso imputabili disposte per motivi di sicurezza.

15.7. L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, iscrizioni e licenze richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e necessarie per poter eseguire le obbligazioni assunte con il Contratto. La Committente si riserva di richiedere in qualsiasi momento all'Appaltatore, il quale è tenuto a consegnarla, la documentazione comprovante il possesso dei titoli indicati, senza con ciò assumersi alcuna obbligazione o responsabilità.

15.8. L'Appaltatore si impegna ad applicare ogni disposizione per la tutela degli addetti impiegati nel cantiere, ivi incluse tutte le misure antinfortunistiche necessarie a tutelarne l'incolumità e l'integrità fisica, previste dalla legge, dall'esperienza e dalla migliore tecnica. L'Appaltatore s'impegna, altresì, a porre in essere ogni cautela al fine di garantire l'incolumità dei dipendenti, degli ausiliari e dei terzi nonché di impedire qualsiasi danno a cose appartenenti a terzi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne, sin d'ora, la Committente da ogni eventuale responsabilità.

15.9. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che, nel rispetto dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008:

- (a) la Committente ha verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore mediante consegna ed esame della documentazione elencata nell'allegato XVII del citato decreto legislativo applicabile al presente Contratto, come da separato elenco sottoscritto dalle Parti per ricevuta;
- (b) l'Appaltatore consegna, contestualmente alla stipula del presente Contratto, una dichiarazione, relativa sia a sé stesso che ai propri subappaltatori: (i) dell'organico medio annuo, distinto per qualifica e (ii) dell'applicazione ai lavoratori dipendenti del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ciascuna dichiarazione deve essere corredata dagli estremi delle

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- (c) un documento contenente le informazioni necessarie affinché la Committente possa effettuare la notifica prevista dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, l'Appaltatore ha indicato il numero massimo presunto delle imprese e dei lavoratori presenti sul cantiere nonché i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale dei lavoratori e delle imprese già selezionate.

15.10. Le Parti convengono che, entro l'inizio dell'esecuzione delle Opere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente la documentazione indicata all'art. 15.9, restando inteso che (i) in difetto l'Appaltatore non potrà iniziare le Opere e risponderà dei relativi ritardi e (ii) la Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, per fatto e colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.

15.11. L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire, entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, alla Direzione Lavori e al Coordinatore di Sicurezza in Fase di Esecuzione una lista del personale che intende utilizzare nell'ambito dei lavori oggetto del Contratto. Detta lista dovrà essere compilata ed aggiornata sul modello consegnato dalla Direzione Lavori seguendo le indicazioni dalla stessa fornite.

15.12. L'Appaltatore si impegna a dotare tutti i lavoratori presenti nel Cantiere di un apposito tesserino di riconoscimento magnetico rilasciato dalla Cassa Edile al medesimo Appaltatore.

15.13. L'Appaltatore dichiara e garantisce che tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore sono formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori.

15.14. L'Appaltatore dichiara di aver consegnato alla Committente, preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto, tutta la documentazione necessaria per la verifica del possesso della patente a crediti o dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

15.15. Nel caso di opere la cui esecuzione sia affidata in subappalto, l'Appaltatore si impegna ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 del/dei subappaltatore/i, nonché la verifica del possesso della patente a crediti o dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

16. Assicurazioni sociali e previdenziali

16.1. L'Appaltatore si impegna ad osservare - e a fare osservare dai subappaltatori - la vigente normativa in materia di assicurazioni sociali e obblighi fiscali, contributivi, retributivi, assistenziali, previdenziali, infortunistici ed accessori, ivi compresi quelli che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione del Contratto. Ogni rapporto di lavoro con i dipendenti e soggetti addetti al cantiere sarà esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

16.2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare - o a far applicare dai subappaltatori - nei confronti dei lavoratori occupati nell'esecuzione delle Opere, condizioni normative e retributive in piena conformità alla legislazione vigente e non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria ed alla località in cui si svolge l'Appalto nonché le condizioni e, in genere, ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato, ed a versare alle Casse Edili i previsti contributi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

16.3. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

16.4. L'Appaltatore dovrà prontamente esibire alla Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi e Infortunistici, inclusa la Cassa Edile, degli operai e persone addette, su richiesta della Committente.

16.5. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della Committente, a consegnare copia della documentazione comprovante l'adempimento di quanto stabilito dal presente articolo, ivi inclusi i libri matricola e la documentazione che attesti l'effettuazione, da parte dell'Appaltatore stesso, dei versamenti agli Enti assicurativi e previdenziali competenti.

16.6. Inoltre, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente, entro il ventesimo giorno di ogni mese, la documentazione comprovante l'avvenuto versamento nei tempi dovuti, da parte dell'Appaltatore medesimo e dei subappaltatori degli oneri fiscali, delle retribuzioni, dei contributi assistenziali, assicurativi e previdenziali a favore degli addetti impegnati nell'esecuzione delle Opere e delle manutenzioni nel rispettivo periodo di riferimento.

16.7. In difetto di un esatto e puntuale assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi indicati ovvero anche in ipotesi di mancata prova dell'adempimento dei medesimi, la Committente, previa comunicazione specifica, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro e/o agli Enti competenti, avrà il diritto di effettuare una trattenuta del 20% (venti per cento) sui pagamenti spettanti all'Appaltatore, in aggiunta ad ogni altra trattenuta già prevista nel Contratto. Inoltre, qualora dal mancato e/o inesatto assolvimento di tali obblighi derivi, per espressa disposizione di legge, una responsabilità solidale tra l'Appaltatore e la Committente, quest'ultima potrà trattenere quanto dovuto all'Appaltatore in misura equivalente a quanto non corrisposto dall'Appaltatore e/o subappaltatori per retribuzioni, indennità, contributi, previdenziali ed assistenziali ecc., ivi comprese eventuali sanzioni pecuniarie ove applicabili. Tutte le somme suddette saranno accantonate dalla Committente, infruttifere di interessi, a garanzia dell'esatto assolvimento degli obblighi sopraindicati e saranno trattenute sino a quando l'Appaltatore e/o i subappaltatori abbiano assolto integralmente i relativi obblighi, fornendone la prova alla Committente oppure sino a quando non siano trascorsi i termini di prescrizione e/o decadenza stabiliti dalla legge.

16.8. Qualora l'adempimento dei predetti obblighi, in attuazione della relativa responsabilità solidale, fosse richiesto alla Committente, quest'ultima, fatti salvi ed impregiudicati gli ulteriori diritti e/o ragioni nei confronti dell'Appaltatore, provvederanno a prelevare, compensando, quanto necessario dalle somme trattenute, con rinuncia sin d'ora da parte dell'Appaltatore, ad avanzare qualsiasi eccezione, pretesa o diritto in relazione a tale prelievo.

16.9. La Committente avrà, altresì, il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, a seguito della violazione degli obblighi di cui ai precedenti artt. 16.1 e 16.2 ovvero qualora l'Appaltatore non consenta l'esercizio del diritto di controllo di cui ai precedenti artt. 16.4 e 16.5, fatto salvo comunque il diritto di effettuare le trattenute sopra citate e ogni altro diritto nei confronti dell'Appaltatore. L'Appaltatore assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e manleva della Committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento occorrere a persone e a cose, della Committente e aventi causa, ai subappaltatori, al Comune di Cologno Monzese, agli enti e soggetti proprietari di impianti e a terzi in genere ed ai loro beni in dipendenza e/o connessione, diretta o indiretta, della esecuzione dell'Appalto, della realizzazione delle Opere e/o delle manutenzioni.

16.10. Per ogni eventuale giudizio promosso da terzi (ivi inclusi i dipendenti dell'Appaltatore, i subappaltatori e loro dipendenti) nei confronti della Committente, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa di terzi derivante dall'esecuzione dell'Appalto, dalla realizzazione delle Opere e/o dal mancato puntuale adempimento degli obblighi contrattuali.

16.11. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta della Committente, tutte le somme che quest'ultime dovessero pagare a terzi per i giudizi di cui sopra, comprese le spese legali, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

17. Polizze

17.1. L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la Committente e il Comune di Cologno Monzese da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

17.2. Le Parti convengono che l'Appaltatore, ferme restando tutte le sue responsabilità per quanto attiene all'esecuzione delle Opere, deve stipulare con primaria compagnia di assicurazioni - debitamente autorizzata a svolgere l'attività in Italia - a propria cura e spese, e mantenere in vigore, con le modalità ed i termini di seguito previsti:

a) una polizza assicurativa "Contractors All Risks" ("**Polizza CAR**"), che tenga indenne la Stazione Appaltante e il Comune di Cologno Monzese da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche ad opera di eventuali subappaltatori e subfornitori. La somma assicurata è pari all'importo del contratto;

b) una polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (**RCT**) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale per evento pari ad almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

c) una polizza assicurativa contro gli infortuni dei propri dipendenti e/o eventuali collaboratori non dipendenti (**RCO**) con un massimale per evento non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Le polizze assicurative di cui sopra devono, altresì, tenere indenne la Committente e il Comune di Cologno Monzese da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà stipulare e consegnare le suddette polizze la Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

17.3. Le polizze di cui al precedente comma 1 decorrono da data non successiva a quella del Verbale di Consegna del sito e dei lavori e cessano alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

17.4. L'Appaltatore dovrà altresì stipulare con primaria compagnia di assicurazioni - debitamente autorizzata a svolgere l'attività in Italia - a propria cura e spese, e mantenere in vigore, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza assicurativa decennale di importo pari al 20% del valore delle opere stesse, che tenga indenne il Committente e il Comune di Cologno Monzese nel caso di gravi difetti di costruzione che pregiudichino la funzione a cui l'edificio è destinato e che ne limitino le possibilità di godimento, anche solo di una porzione, o comunque determinino una situazione di apprezzabile menomazione del bene, ovvero nel caso di rovina del manufatto per modificazione o alterazione degli elementi essenziali della statica dell'edificio. L'Appaltatore dovrà stipulare e consegnare tale polizza al Committente unitamente al certificato di collaudo. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento diretto in favore del Comune di Cologno Monzese non appena questo lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza la necessità di ulteriori consensi e atti autorizzativi e inoltre non potrà, per alcun motivo, essere annullata o modificata dalla compagnia di assicurazione o dall'assicurato durante il periodo di copertura decennale.

17.5. Le Parti convengono che le Polizze di cui al presente articolo dovranno escludere espressamente qualsiasi diritto di surroga e/o rivalsa nei confronti della Committente e del Comune di Cologno Monzese. L'Appaltatore dovrà: (i) mantenere in essere, valide ed operanti, le Polizze conformemente al contenuto ed alle condizioni quivi e ivi previste (ii) tempestivamente compiere quanto previsto nelle Polizze per non decadere dal diritto all'indennizzo; (iii) rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nelle Polizze a suo carico; (iv) denunciare alla compagnia assicurativa ogni sinistro secondo i termini di cui alle Polizze; nonché (v) immediatamente trasmettere alla Committente copia dei rinnovi e della relativa corrispondenza con la società di assicurazione. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad esercitare tutti i diritti ad esso derivanti dalle Polizze entro i termini prescritti dalle medesime.

17.6. Qualsiasi evento ricadente sotto le condizioni di copertura dovrà essere comunicato quanto prima per iscritto alla Committente mediante posta elettronica certificata (PEC) cui dovrà prontamente seguire una dettagliata relazione scritta sulle circostanze e responsabilità dell'evento; in caso di danno, l'oggetto del danno stesso dovrà essere lasciato nella condizione immediatamente successiva all'evento, in modo da permettere ai

periti incaricati dalla Compagnia Assicuratrice di espletare i consueti interventi peritali; saranno solo consentiti interventi di emergenza effettuati nell'intento di limitare e/o contenere i danni o evitarne di maggiori, questa circostanza dovrà comunque essere provata da adeguata documentazione fotografica e da rapporti scritti comprovanti l'assoluta necessità dell'intervento stesso.

17.7. Qualora l'Appaltatore non adempia tempestivamente e correttamente al pagamento dei premi assicurativi, la Committente avrà il diritto di sostituirsi all'Appaltatore nel relativo pagamento, fermo restando il diritto della Committente ad ottenerne il rimborso dall'Appaltatore a semplice richiesta ovvero di compensare tale credito con quanto dovuto all'Appaltatore in forza del presente Contratto.

17.8. Resta, comunque, inteso che l'Appaltatore sarà pienamente responsabile di eventuali danni provocati dallo stesso e/o dal suo personale a persone, attrezzature e/o beni della Committente e/o di terzi, ivi compresi eventuali impianti esistenti nel Cantiere, ciò anche per importi non assicurati e/o eccedenti l'indennizzo corrisposto in base alle Polizze. L'Appaltatore sarà quindi tenuto a risarcire i danni eccedenti i massimali.

17.9. L'Appaltatore dovrà mantenere in vigore le Polizze nei termini specificati dai precedenti commi.

17.10. L'Appaltatore dovrà fornire alla Committente la periodica attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza; così come dovrà presentare anche le appendici di polizza e le relative attestazioni di avvenuto pagamento dei premi per eventuali proroghe che dovessero rendersi necessarie, causa il protrarsi delle Opere.

17.11. Resta inteso che, in ipotesi di violazione dell'obbligo di mantenere in vigore le Polizze per tutta la durata del presente Contratto e sino alla Consegna delle Opere, alle condizioni sopra indicate, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, per fatto e colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., salvo il risarcimento del danno ed ogni ulteriore rimedio di legge e di Contratto.

17.12. Per tutta la durata del presente Contratto nessuna variazione alle condizioni di copertura e nessuna sostituzione della Compagnia Assicuratrice potranno essere effettuati senza la preventiva approvazione scritta della Committente.

18. Manleva

18.1. L'Appaltatore si impegna a tenere la Committente manlevata ed indenne da ogni pretesa, costo, onere, sanzione e responsabilità per i danni, diretti o indiretti, a terzi causati dagli addetti impiegati nell'esecuzione delle Opere e delle manutenzioni.

18.2. L'Appaltatore - anche successivamente alla scadenza del presente Contratto - si obbliga a tenere la Committente manlevata e indenne da qualsiasi pretesa, danno, perdita, costo, sanzione, spesa o altro onere subito o sostenuto dalla Committente, che non si sarebbe verificato ove l'Appaltatore avesse regolarmente adempiuto alle obbligazioni di sua competenza.

18.3. Le Parti convengono che, impregiudicato ogni diritto, la Committente avrà la facoltà

(ma non l'obbligo) di compensare ogni credito vantato nei confronti dell'Appaltatore - ivi incluso quello derivante dalle obbligazioni di risarcimento e/o indennizzo gravanti sull'Appaltatore, ai sensi del presente art. 18 ove sorto durante il periodo di esecuzione del Contratto - anche mediante compensazione nel rispetto dell'art. 1252 Cod. Civ., con gli importi dovuti dalla Committente all'Appaltatore quali Corrispettivi di cui al precedente art. 6 del Contratto, indipendentemente dalla liquidità ed esigibilità dei crediti vantati.

19. Variazioni

19.1. L'Appaltatore non potrà introdurre nelle Opere alcuna variazione se non con la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del predetto divieto, salvo diversa valutazione della Committente, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire e ricostruire nel rispetto del Contratto, a sue cure e spese, le Opere eseguite in difformità o di rieseguire le manutenzioni, restando inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare corrispettivi, indennizzi, pretese e/o rimborsi per i lavori medesimi.

19.2. La Committente potrà ordinare per iscritto all'Appaltatore le variazioni che l'Appaltatore si obbliga ad eseguire, secondo i termini indicati al successivo art. 20, in espressa deroga alle limitazioni di cui all'art. 1661 Cod. Civ. In caso di richiesta di variazioni da parte della Committente, l'Appaltatore si impegna in buona fede a cooperare fornendo con tempestività alla stessa tutti gli elementi di carattere tecnico ed economico, ivi inclusa la determinazione degli eventuali maggiori costi, che siano necessari o utili allo scopo di consentire alla Committente di adottare le proprie decisioni in ordine all'opportunità e convenienza di ordinare Variazioni in applicazione del presente art. 19. La determinazione degli eventuali maggiori o minori costi a fronte della realizzazione di variazioni sarà effettuata preventivamente per iscritto tra le Parti contabilizzando a misura le Opere oggetto della realizzazione di variazioni con utilizzo dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Riferimento, qui accluso, scontato della percentuale di sconto offerta in sede di gara. Resta inteso che, qualora la Committente ordini di eseguire Variazioni e non venisse tempestivamente raggiunto un accordo in merito ai maggiori o minori costi, l'Appaltatore sarà comunque obbligato a procedere, su specifica richiesta della Committente, con l'immediata esecuzione delle varianti richieste e la determinazione dei maggiori o minori costi connessi alla variante sarà demandata ad un arbitratore nominato secondo la procedura prevista all'art. 34 del presente Contratto. I compensi dovuti all'arbitratore saranno ripartiti tra le Parti in ragione del 50%.

19.3. L'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestiva esecuzione alle variazioni ordinate e autorizzate dalla Committente dopo che sia stato conseguito da quest'ultime il necessario assentimento edilizio, qualora necessario.

20. Mutamenti dei costi connessi a variazioni

20.1. Qualora le variazioni richieste dalla Committente dovessero comportare l'esecuzione di Opere o manutenzioni:

- i) con maggiori costi oppure maggiori opere con costi di realizzazione aggiuntivi rispetto a quelli che sarebbero stati sostenuti se tali variazioni non fossero apportate, l'ammontare di tali maggiori costi o il valore di tali opere o attività, contabilizzati conformemente a quanto indicato all'art. 19.2, saranno pagati all'Appaltatore a SAL

mediante un corrispondente aumento del Corrispettivo dovuto all'Appaltatore;

ii) con minori costi, oppure un numero inferiore di Opere con costi di realizzazione inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati sostenuti se tali variazioni non fossero apportate, l'ammontare di tali minori costi o il valore di tali Opere, contabilizzati conformemente a quanto indicato nell'art. 19.2, sarà dedotto dai Corrispettivi, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese al riguardo.

20.2. Salvo il diritto alla modificazione del Corrispettivo di cui all'art. 20.1 che precede, l'Appaltatore, anche in via aleatoria, rinuncia fin d'ora a far valere nei confronti della Committente eventuali maggiori oneri che potessero derivare dall'introduzione di variazioni.

21. Proroghe connesse a variazioni

21.1. Qualora le variazioni richiedessero, per l'esecuzione delle Opere, tempi maggiori di quelli previsti dal precedente art. 10, la Data di Ultimazione delle Opere, se necessario, sarà prorogata di un numero di giorni da determinare, prima dell'esecuzione delle medesime, di comune accordo tra le Parti. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile raggiungere tale accordo, l'Appaltatore sarà comunque obbligato, su richiesta della Committente, a procedere con l'immediata esecuzione delle varianti e la determinazione del numero di giorni di proroga sarà demandata ad un arbitratore nominato secondo la procedura prevista all'art. 34 del presente Contratto. Resta inteso che i compensi dovuti all'arbitratore saranno ripartiti tra le Parti in ragione del 50%.

22. Materiali e Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia

22.1. I materiali saranno forniti dall'Appaltatore in conformità a quanto disposto dal presente Contratto e dal Capitolato e saranno oggetto di apposita campionatura che dovrà essere effettuata in contraddittorio tra le Parti e a cura e spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore non potrà servirsi di materiale diverso da quello oggetto di campionatura, pena la richiesta della Direzione Lavori di sostituire i materiali e di rifare le Opere e/o le manutenzioni a spese dell'Appaltatore.

22.2. I materiali usati dall'Appaltatore in sostituzione di quelli già campionati, dovranno essere di uguale qualità e saranno a loro volta oggetto di apposita campionatura che dovrà essere effettuata in contraddittorio tra le Parti e a cura e spese dell'Appaltatore.

22.3. È a carico dell'Appaltatore l'esecuzione, da effettuare presso idonei istituti, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di idonei sigilli a firma della Direzione Lavori e del Direttore di Cantiere nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudichi i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

22.4. In ogni caso, i materiali e le forniture da impiegare nelle Opere dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

22.5. L'Appaltatore, qualora utilizzi materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, non avrà diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità sarà redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

22.6. L'Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente, nella fornitura, posa in opera e utilizzo dei materiali, dei componenti e dei prodotti da costruzione impiegati per la realizzazione delle Opere, le prescrizioni ambientali previste dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 (Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia), nonché ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia di sostenibilità ambientale applicabile al presente Appalto.

22.7. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Committente e alla Direzione Lavori, nei termini e con le modalità richieste, tutta la documentazione tecnica e certificativa necessaria a comprovare la conformità dei materiali ai CAM, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), certificazioni di contenuto di materiale riciclato, schede tecniche, attestazioni di conformità e documentazione di tracciabilità.

22.8. Costituiscono grave inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni CAM applicabili alle lavorazioni e ai materiali impiegati;
- b) la mancata, incompleta o tardiva consegna della documentazione attestante la conformità ambientale;
- c) l'utilizzo di materiali, componenti o prodotti non rispondenti ai criteri ambientali minimi prescritti.

22.9. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, ferma restando ogni ulteriore responsabilità dell'Appaltatore e il diritto al risarcimento dei danni, la Committente avrà facoltà di:

- a) applicare una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo delle lavorazioni interessate dalla violazione per ciascuna non conformità accertata, da trattenersi sui SAL ovvero sul saldo finale;
- b) disporre la risoluzione del Contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e dell'art. 121 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di reiterate non conformità ovvero di mancato adeguamento alle prescrizioni impartite;
- c) trattenere o compensare le somme necessarie al ripristino delle condizioni di conformità ambientale, incluse quelle relative alla rimozione e sostituzione dei materiali non conformi, agli interventi correttivi e alle eventuali ulteriori verifiche tecniche.

22.10. Resta inteso che l'applicazione delle penali e l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo non pregiudicano l'esercizio di ulteriori diritti, azioni e rimedi spettanti alla Committente ai sensi del Contratto e della normativa vigente.

22.11. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si fa espresso

rinvio alle disposizioni del D.M. 23 giugno 2022, e al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in materia di sostenibilità ambientale negli appalti pubblici.

23. Controlli

23.1. Durante l'esecuzione delle Opere e/o delle manutenzioni, direttamente e mediante propri incaricati, la Committente si riserva la facoltà di effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune, a suo insindacabile giudizio, sull'andamento delle Opere. A tali verifiche parteciperanno la Direzione Lavori e il Direttore di Cantiere cui sarà dato congruo preavviso oltre ad eventuali incaricati del Comune di Cologno Monzese.

23.2. In aggiunta a quanto precede, l'Appaltatore prende atto ed accetta che, trattandosi di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, avranno diritto di accedere al Cantiere al fine di sorvegliare e verificare la realizzazione delle Opere anche i rappresentanti e gli incaricati del Comune di Cologno Monzese e degli Enti competenti.

23.3. I controlli e le verifiche citate non rappresenteranno in alcun modo accettazione, neppure parziale, da parte della Committente delle Opere realizzate dall'Appaltatore e non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e/o difformità delle Opere, di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di Opere e i materiali già controllati. Tali eventuali controlli e verifiche, inoltre, non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

23.4. La Direzione dei Lavori, qualora, a sua esclusiva discrezione, ritenesse che alcuna delle Opere, interamente o parzialmente eseguita, fosse difettosa ovvero non corrispondesse ad una corretta pratica costruttiva o, comunque, non fosse conforme a quanto stabilito nel presente Contratto e/o alle disposizioni applicabili, avrà diritto di richiedere in qualsiasi momento all'Appaltatore la verifica di ognuna di tali opere allo scopo di accertare l'esistenza di difetti e/o la non conformità e/o la non adeguatezza delle stesse a quanto previsto nel presente Contratto e/o alle disposizioni applicabili. Tale verifica dovrà essere iniziata dall'Appaltatore entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta ed eseguita in contraddittorio fra l'Appaltatore e la Direzione dei Lavori. Terminata la verifica, l'Appaltatore dovrà iniziare entro i successivi 10 (dieci) giorni ed eseguire, a proprie spese tutti gli eventuali lavori di correzione e/o rettifica e/o sostituzione e/o ripristino e/o riparazione che, a giudizio della Direzione dei Lavori, risultino necessari per l'eliminazione dei difetti e/o irregolarità riscontrati.

24. Prove e Collaudi

24.1. Tutte le Opere dovranno essere sottoposte alle prove ed ai collaudi previsti dal presente Contratto, dalla Convenzione e dalla Legge Applicabile nonché le disposizioni comunali applicabili. In proposito, le Parti riconoscono e convengono che:

- a) le Opere sono opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione e che, pertanto, le stesse dovranno essere collaudate nel rispetto delle relative disposizioni applicabili, e in particolare dell'art. 116 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'allegato II.14 del medesimo d.lgs., e dovranno essere consegnate e prese

in carico dal Comune di Cologno Monzese. Conseguentemente, le Parti convengono che, in aggiunta a quanto richiesto nel corso delle operazioni di collaudo dalla Committente, dalla Direzione Lavori e/o dal collaudatore (ovvero dalla Commissione di collaudo) nominato dalla Committente, l'Appaltatore dovrà realizzare ogni eventuale opera, lavoro, riparazione e/o sostituzione richiesti dall'Amministrazione comunale e/o dagli Enti competenti nel corso delle operazioni di collaudo tecnico e/o amministrativo sino alla presa definitiva in consegna integrale e senza riserve delle Opere da parte del Comune di Cologno Monzese e degli Enti competenti, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere ulteriori compensi e/o indennizzi.

- b) qualora, nel corso della esecuzione delle Opere, sopravvenissero venissero, in tutto o in parte, disposizioni riguardanti l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo, troveranno applicazione dette norme sopravvenute.

24.2. L'Appaltatore dovrà fornire il personale, i mezzi d'opera e le apparecchiature richieste per l'esecuzione delle prove e dei collaudi come precisato in Contratto e per i collaudi richiesti dalle normative vigenti. Il costo di prove e collaudi e di tutte le prestazioni connesse è compreso nel Corrispettivo definito dal presente Contratto. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, dovrà pertanto mettere a disposizione della Committente e dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Gli oneri per le prove di Collaudo (ivi inclusi i collaudi di legge) saranno a carico dell'Appaltatore. Ogni tipo di Collaudo, ancorché favorevole, non esonererà l'Appaltatore dalle responsabilità di Legge e derivanti dal Contratto, restando inteso che, qualora l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, la Committente avrà diritto di eseguire dette attività in danno dell'Appaltatore, escutendo la cauzione definitiva e/o deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore e - ove non sufficiente - richiedendo il rimborso all'Appaltatore, salvo il risarcimento di tutti i danni.

24.3. Collaudi in corso d'opera

Qualora le opere realizzate siano di tale entità od abbiano caratteristiche tali, a giudizio della Committente che, a fine lavori, non sia possibile un collaudo probante, la Committente potrà fare eseguire collaudi in corso d'opera. Il collaudo in corso d'opera potrà essere richiesto dalla Committente anche per impianti aventi particolari esigenze di montaggi. Gli eventuali vizi e/o difformità riscontrati dovranno essere tempestivamente eliminati. Detti collaudi in corso d'opera non costituiranno, comunque, accettazione dei lavori eseguiti e non libereranno l'Appaltatore dalle responsabilità di legge e di Contratto anche in ipotesi di esito favorevole.

24.4. Prove a carico e a vuoto

Su richiesta della Committente, l'Appaltatore dovrà eseguire/fornire (i) eventuali prove a vuoto nel corso dei collaudi (ii) eventuali prove a carico nel corso dei collaudi.

24.5. Collaudo Provvisorio Parziale

Dopo che sia stata eventualmente constatata, su indicazione della Direzione Lavori l'avvenuta ultimazione di una parte delle Opere, avente propria autonomia funzionale (FASE) e prima del Collaudo Provvisorio Integrale, la Committente avrà la facoltà di far effettuare le verifiche e prove necessarie ad accertare se le Opere riguardanti la singola FASE, ivi inclusi i relativi impianti, siano state eseguite in conformità al presente Contratto ed alle disposizioni di legge applicabili.

Resta inteso che, constatata l'avvenuta ultimazione delle Opere di una FASE, la Committente avrà la facoltà di eseguire anche prove di funzionamento degli impianti secondo le modalità stabilite dalla Direzione Lavori.

In tal caso, su richiesta della Committente, sarà effettuato un collaudo provvisorio parziale ("**Collaudo Provvisorio Parziale**") e sarà redatto un apposito verbale in contraddittorio tra le Parti, fermo restando che l'esito positivo di tale eventuale collaudo provvisorio parziale non costituirà in alcun caso accettazione dell'opera (e/o degli impianti), riservandosi la Committente la verifica anche di tali opere e impianti al momento della realizzazione del Collaudo Provvisorio Integrale a seguito dell'ultimazione di tutte le Opere secondo quanto disposto dal seguente art. 24.6.

A seguito dell'effettuazione di ogni Collaudo Provvisorio Parziale, la Committente avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di richiedere all'Appaltatore di farsi consegnare, in via anticipata, la porzione collaudata provvisoriamente (FASE) anche al fine di consentire al Comune di Cologno Monzese di utilizzare (anche eventualmente mediante apertura e uso pubblico) le Opere di ciascuna FASE in via provvisoria. In questo caso, l'Appaltatore dovrà consegnare, contestualmente al verbale di consegna anticipata, alla Committente i disegni "*as built*", in copia cartacea e digitale, che devono rappresentare esattamente quanto realizzato completo degli schemi impiantistici, dei tracciati, di particolari in scala opportuna con le relative sezioni nonché tutta la documentazione relativa alla porzione di Opere oggetto della consegna anticipata che sarà richiesta dalla Committente (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le dichiarazioni di conformità degli impianti ove esse siano prescritte dalla normativa vigente).

Salvo il diritto al versamento dell'indennizzo assicurativo in favore della Committente, le Parti convengono che, su richiesta della medesima Committente, l'Appaltatore dovrà eseguire tutte le riparazioni degli eventuali danni alle porzioni delle Opere consegnate in via provvisoria cagionati da terzi durante l'uso effettuato dopo il Collaudo Provvisorio Parziale. Detti lavori di riparazione dovranno essere preventivamente autorizzati di volta in volta per iscritto dalla Committente e saranno separatamente remunerati utilizzando l'Elenco dei Prezzi Unitari scontati della percentuale di sconto offerta in gara purché le riparazioni non siano in ogni caso imputabili alla errata realizzazione delle Opere da parte dell'Appaltatore. In particolare, la contabilizzazione degli importi relativi verrà effettuata in occasione della redazione del primo stato d'avanzamento successivo alla data di esecuzione delle riparazioni ovvero, se i lavori risultassero integralmente completati a tale data, al momento del Collaudo Provvisorio Integrale.

Il Collaudo Provvisorio Parziale e la eventuale consegna anticipata parziale non costituiranno, comunque, accettazione dei lavori eseguiti e non libereranno l'Appaltatore dalle responsabilità di legge e di Contratto, rimanendo espressamente convenuto che tutte le Opere, ivi incluse le porzioni consegnate in via anticipata, saranno soggetti al Collaudo Provvisorio Integrato ed al Collaudo Definitivo e fatte salve le ulteriori responsabilità di legge e di Contratto. Pertanto, la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo delle Opere, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

24.6. Collaudo Provvisorio Integrato

A fronte del ricevimento della comunicazione dell'Appaltatore di cui al precedente art. 10.6 di ultimazione della integralità delle Opere ed a seguito della sottoscrizione del relativo Certificato di Ultimazione della integralità delle Opere, la Committente comunicherà a sua volta all'Appaltatore la data e l'ora in cui le operazioni di collaudo provvisorio integrato ("**Collaudo Provvisorio Integrato**") avranno inizio, restando inteso che il Collaudo Provvisorio Integrato dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Certificato di Ultimazione delle Opere, salve eventuali proroghe e fatta eccezione per eventuali periodi ulteriori resisi necessari per l'esecuzione dei Lavori di Rimedio, come *infra* definiti.

Nell'ambito del Collaudo Provvisorio Integrato saranno oggetto di verifica e collaudo anche le Opere eventualmente già collaudate con Collaudo Provvisorio Parziale ed, eventualmente, già consegnate in via provvisoria.

L'Appaltatore dovrà partecipare alle operazioni del Collaudo Provvisorio Integrato secondo il cronoprogramma indicato dalla Committente.

Con riferimento ai disegni, le Parti convengono che l'Appaltatore, a fine lavori ed almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio delle operazioni di Collaudo Provvisorio Integrato, dovrà consegnare alla Committente:

- (a) 2 copie cartacee dei disegni "*as built*" e delle specifiche tecniche timbrate e firmate;
- (b) 2 copie su supporto informatico (DVD) dei disegni "*as built*" in formato riproducibile DWG - Autocad;
- (c) 2 copie su supporto informatico (DVD) contenente la scansione dei disegni "*as built*", timbrati e firmati, in formato PDF.

I predetti disegni riporteranno le annotazioni relative ad eventuali modifiche e saranno corredati della stampigliatura "disegno come costruito". Nell'eventualità che i collaudi evidenziassero la necessità di modifica delle opere realizzate a causa della loro non rispondenza alle previsioni contrattuali, sarà obbligo dell'Appaltatore riportare tempestivamente sui predetti disegni le relative modifiche.

Almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l'inizio delle operazioni di Collaudo Provvisorio Integrato, l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla

Committente - in aggiunta ai disegni "*as built*" - anche tutta la documentazione relativa alle Opere nonché a fornire tutta la ulteriore documentazione richiesta dalla Committente. Resta inteso che la Committente, a fronte della mancata consegna della suddetta documentazione, avrà la facoltà di sospendere e di non procedere alle operazioni di collaudo, ferma la responsabilità dell'Appaltatore.

Nell'effettuazione delle operazioni di collaudo, la Committente sarà assistita dal Collaudatore, dalla Direzione Lavori e da propri tecnici e consulenti nonché dai soggetti individuati dal Comune di Cologno Monzese. Le operazioni di collaudo saranno effettuate in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore a tal fine incaricati dallo stesso. In ogni caso, resta inteso che la mancata partecipazione di tali rappresentanti o dell'Appaltatore alle operazioni di collaudo non pregiudicherà il diritto della Committente di dare, comunque, corso alle operazioni stesse eventualmente in contraddittorio con il Comune di Cologno Monzese che faranno stato anche nei confronti dell'Appaltatore.

Durante le operazioni di collaudo, la Committente verificherà se le Opere siano state realizzate in conformità alle regole d'arte, al Progetto Esecutivo nonché in genere al Contratto ed alla Legge Applicabile.

Le Parti, congiuntamente con il Collaudatore ed eventualmente i soggetti individuati dal Comune di Cologno Monzese, sottoscriveranno il verbale dei sopralluoghi delle operazioni di collaudo. Se la Committente, il Collaudatore o i soggetti designati dal Comune di Cologno Monzese riscontreranno delle difformità, delle carenze o dei vizi, il verbale dei sopralluoghi delle operazioni di collaudo provvisorio riporterà tali difformità, carenze e vizi.

L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, con la massima sollecitudine possibile e con oneri a suo esclusivo carico, i necessari lavori e interventi (nelle ipotesi più gravi, anche di demolizione) per rimediare alle difformità, alle carenze e/o ai vizi riscontrati dalla Committente e/o dai collaudatori ("**Lavori di Rimedio**"), salvo il risarcimento di tutti i danni. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore anche tutte le spese di visita del personale del Comune di Cologno Monzese per accertare la intervenuta esecuzione dei Lavori di Rimedio ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese saranno compensate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione alla Committente della data di avvenuta ultimazione dei Lavori di Rimedio; in tale comunicazione dovrà essere altresì indicata la data a partire dalla quale la Committente potrà dare inizio alle operazioni volte ad accertare l'avvenuta esecuzione dei Lavori di Rimedio che dovrà essere ricompresa nei successivi 5 (cinque) giorni. A fronte del ricevimento di detta comunicazione, la Committente comunicherà a sua volta all'Appaltatore la data e l'ora in cui tali operazioni di accertamento avranno inizio. La Committente, attraverso la Direzione Lavori e propri incaricati, controllerà, inoltre, che le opere e gli impianti non presentino deficienze non riscontrate nel Collaudo Provvisorio Parziale.

Al termine delle operazioni di collaudo, qualora la Committente ed il Collaudatore

(o Commissione di Collaudo), eventualmente congiuntamente con i soggetti designati dal Comune di Cologno Monzese, accertassero la integrale esecuzione dei Lavori di Rimedio e la corretta esecuzione delle Opere, le Parti sottoscriveranno il verbale di conclusione delle operazioni di collaudo. In caso contrario, sarà ripetuta la sopraindicata procedura e l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire gli ulteriori Lavori di Rimedio.

Ove il Collaudo Provvisorio Integrale abbia esito positivo il Collaudatore incaricato (ovvero la Commissione di Collaudo) provvederà a redigere il certificato di collaudo provvisorio nel rispetto della Legge Applicabile ("**Certificato di Collaudo Provvisorio Integrale**") e le Opere si intenderanno positivamente collaudate, in via provvisoria, solo alla data di rilascio di detto certificato da parte del Collaudatore (o Commissione di Collaudo).

La mancata partecipazione dell'Appaltatore alle operazioni di collaudo non pregiudicherà il diritto della Committente di dare, comunque, corso alle operazioni stesse eventualmente in contraddittorio con il Comune di Cologno Monzese che faranno stato anche nei confronti dell'Appaltatore.

Resta, in ogni caso inteso che, anche a seguito dell'esecuzione delle operazioni di Collaudo Provvisorio Integrale e della Consegna:

- a) finché non sia rilasciato il Certificato di Collaudo Provvisorio Integrale e non intervenga l'approvazione definitiva degli atti di collaudo da parte del Comune di Cologno Monzese e della Committente, quest'ultima avrà la facoltà di procedere a nuove operazioni di verifica e collaudo;
- b) l'Appaltatore non sarà comunque esonerato dalle responsabilità previste dagli artt. 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ. e dagli obblighi previsti dal Contratto anche a seguito dell'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio Integrale.

24.7. Interventi della Committente in caso d'inadempimento dell'Appaltatore

Qualora l'Appaltatore non eseguisse per qualsiasi causa nei tempi prescritti dalla Committente e/o dal Comune di Cologno Monzese e con le modalità dettate dalla Direzione dei Lavori, le modifiche e/o le sostituzioni delle opere civili e degli impianti e delle forniture oggetto del Contratto, per ottenere l'eliminazione dei vizi e/o difetti ovvero delle manchevolezze riscontrate nel corso dei collaudi provvisori o finali, la Committente potrà intervenire affidando a terzi l'esecuzione di quanto sopra.

Gli oneri, i costi relativi e gli eventuali danni conseguenti verranno addebitati all'Appaltatore, e i relativi importi saranno trattenuti dalla Committente sui pagamenti dovuti, a qualunque titolo, all'Appaltatore, salva la facoltà di escutere la cauzione definitiva e di rivalersi sulle trattenute, nonché ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge o dal Contratto.

24.8. Ricerche e indagini a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le indagini e le ricerche che gli saranno richieste dalla Direzione dei Lavori, con il fine di individuare la causa o le cause dei

difetti e delle manchevolezze eventualmente evidenziate nel corso delle prove e dei collaudi.

Oneri e spese per tali indagini e ricerche saranno a carico dell'Appaltatore, con la sola esclusione dei casi in cui i difetti e le manchevolezze riscontrati non siano imputabili all'Appaltatore stesso. In tal caso, all'Appaltatore sarà riconosciuto un equo rimborso per le spese sostenute per le indagini e le ricerche eseguite.

24.9. Manutenzione e custodia

All'Appaltatore rimane, inoltre, l'obbligo della manutenzione, della conservazione e della custodia delle Opere, fino alla Consegna, come *infra* definita. La manutenzione e la conservazione consistono in tutti gli interventi e le prestazioni necessari per mantenere le Opere ed i relativi componenti, in buona efficienza ed in buono stato di conservazione.

Se richiesto, l'Appaltatore s'impegna a fornire manuali d'uso e di manutenzione degli impianti in italiano. Qualora non fossero disponibili in lingua italiana, l'Appaltatore s'impegna, a propria responsabilità e spese, a provvedere alla traduzione in lingua italiana.

24.10. Collaudo Definitivo

Dopo due anni dalla data di emissione, il Certificato di Collaudo Provvisorio Integrato assume carattere definitivo ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

25. **Consegna**

25.1. A seguito del completamento delle operazioni di Collaudo Provvisorio Integrato, le Opere dovranno essere oggetto di formale consegna alla Committente e al Comune di Cologno Monzese entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio, con esito positivo, del Certificato di Collaudo Provvisorio Integrato, salva diversa indicazione della Committente. La consegna delle Opere (la "**Consegna**") avverrà alla presenza di un rappresentante della Committente, del Comune di Cologno Monzese e di uno dell'Appaltatore i quali, muniti dei necessari poteri, provvederanno a redigere e sottoscrivere un apposito verbale di Consegna e presa in carico da parte del Comune di Cologno Monzese.

25.2. Prima della Consegna, l'Appaltatore rimuoverà dal cantiere tutti i mezzi d'opera, i materiali residui, i detriti, tutte le opere provvisorie, le staffe, le mensole, i tubi o quanto altro saldato o graffettato provvisoriamente, i collegamenti o quanto messo in opera provvisoriamente per l'esecuzione di controlli o prove ed eseguirà i lavori di ripristino e di fornitura necessari quali, ad esempio, molatura delle saldature o dei tronchi di staffe provvisorie, ripristino delle verniciature, riesecuzione dei collegamenti definitivi, ecc. lasciando così il cantiere e le Opere, pulite e sgombre da ogni impedimento ed ingombro. In caso di inosservanza degli obblighi prescritti, la Committente si riserva il diritto di addebitare all'Appaltatore i costi inerenti alla pulizia non effettuata che la Committente dovesse eventualmente affidare ad altra impresa.

26. Garanzie di buona esecuzione

26.1. L'Appaltatore garantisce la corretta rispondenza delle Opere alle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali specificate nel Progetto Esecutivo ed in genere al presente Contratto, relativi allegati e alla normativa applicabile.

26.2. Fermi ed impregiudicati gli ulteriori obblighi di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ. e alle ulteriori garanzie legali e convenzionali di cui al presente Contratto, l'Appaltatore sarà responsabile, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di Consegna ("**Periodo di Responsabilità per Vizi**"), dell'eliminazione di ogni vizio, difetto, irregolarità o danno, di qualsiasi grado e natura che una qualunque parte delle Opere e/o dei relativi impianti dovesse presentare, nonché di qualsiasi difformità del medesimo rispetto alle disposizioni del presente Contratto, mediante riparazione o sostituzione, nel modo più rapido possibile e con modalità tali da assicurare che gli eventuali disagi siano contenuti entro i limiti più ristretti possibili.

26.3. Qualora i vizi o i danni non venissero eliminati nel termine e nei modi che saranno concordati fra le Parti ovvero, nell'ipotesi in cui tali proposte non siano state formulate o non siano state concordate tra le Parti entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica effettuata dalla Committente, quest'ultima potrà procedere ad effettuare, o a fare effettuare, i lavori necessari per l'eliminazione del vizio a rischio e spese interamente a carico dell'Appaltatore, dando comunicazione all'Appaltatore della propria intenzione di voler procedere in tal modo. I costi sostenuti dalla Committente a tale fine saranno prontamente rimborsati dall'Appaltatore su semplice richiesta scritta della Committente e previa presentazione di ragionevole documentazione di supporto con facoltà (ma non l'obbligo) di compensare il costo di detta regolarizzazione con qualsiasi somma dovuta all'Appaltatore, indipendentemente dalla liquidità e/o esigibilità dei debiti compensati e salva la possibilità di escutere le garanzie rilasciate dall'Appaltatore.

26.4. L'Appaltatore, oltre alle specifiche garanzie stabilite nel Contratto, assume nei confronti della Committente tutte le garanzie dal Codice Civile a carico dell'Appaltatore.

26.5. La garanzia di buona esecuzione dell'Appaltatore sopra indicata è integrativa ed aggiuntiva delle garanzie previste dalla legge e da altre disposizioni del Contratto.

27. Responsabilità

27.1. Nell'esecuzione delle Opere l'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente nonché a far osservare ad eventuali fornitori e subappaltatori, tutte le prescrizioni tecniche e le disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, d'igiene e sicurezza delle costruzioni nonché della normativa ambientale e a tutela dall'inquinamento, manlevando la Committente da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa, anche di subappaltatori e/o fornitori, per danni a persone e/o cose e/o per l'inosservanza delle suddette disposizioni, comunque relative alla corretta esecuzione dei lavori ed ancorché dipendenti da fatti imputabili ad eventuali fornitori o subappaltatori.

27.2. L'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente tutta la documentazione attestante il pieno rispetto della normativa a tutela e protezione dell'ambiente quale, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, la documentazione riguardante il corretto smaltimento dei rifiuti da parte dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non fornisca detta documentazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta della Committente, quest'ultima avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., impregiudicato ogni ulteriore diritto di legge e di Contratto.

28. Recesso

28.1. La Committente avrà la facoltà di recedere liberamente, in tutto o in parte (e quindi anche solo con riferimento a talune delle Opere e/o delle Manutenzioni), in ogni momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni, dal Contratto versando all'Appaltatore l'ammontare delle spese sostenute ed il costo dei lavori regolarmente eseguiti e dei materiali presenti in cantiere, purché già accettati dalla Direzione Lavori, al momento dell'efficacia del recesso, con l'espressa esclusione del mancato guadagno e/o di qualsiasi indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo. Le Parti procederanno ad eseguire in contraddittorio una constatazione dei lavori eseguiti sino alla data di effetto del recesso e dei materiali presenti in cantiere.

29. Risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'Appaltatore - Clausola risolutiva espressa

29.1. In aggiunta alle ulteriori ipotesi previste dal presente Contratto e a quanto disposto dall'art. 1668 Cod. Civ., impregiudicato ogni altro diritto, azione e rimedio di legge e di Contratto, la Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, per fatto e colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata r/r o a mezzo posta elettronica certificata, qualora:

- a) venisse adottato un provvedimento di sospensione dei lavori da parte degli ispettori del Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) l'Appaltatore sospenda arbitrariamente i lavori per più di 5 (cinque) giorni o ne rallenti palesemente l'esecuzione senza giustificati motivi o non esegua quanto prescritto dal Direttore dei Lavori;
- c) ritardi per più di cinque giorni il pagamento al suo personale delle retribuzioni maturate o non provveda, per oltre un mese, al versamento degli importi e dei contributi spettanti agli Istituti previdenziali ed assicurativi;
- d) venisse violato uno degli obblighi previsti, rispettivamente, dagli artt. 15 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) o 16 (Assicurazioni Sociali e Previdenziali);
- e) ometta di verificare l'adempimento da parte dei subappaltatori degli obblighi fiscali e/o previdenziali e/o assicurativi obbligatori in materia di lavoro dipendente;
- f) violi le disposizioni in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili;
- g) qualora, anche nel corso dell'esecuzione delle Opere e/o delle manutenzioni, l'Appaltatore risultasse interessato da comunicazione o informazione antimafia interdittiva;
- h) qualora il/i contratto/i di subappalto non preveda/no un'apposita clausola risolutiva

espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. automaticamente applicata in ipotesi di comunicazione o informazione antimafia interdittiva a carico del subappaltatore;

- i) in ipotesi di subappalto non autorizzato;
- j) vengano poste in essere condotte illecite richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ad opera di esponenti, dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore alle quali sia conseguita l'emissione da parte delle Autorità competenti di uno o più provvedimenti di natura cautelare interessanti le predette persone fisiche (sulla base del generale ordinamento penalistico-amministrativo) o di uno o più provvedimenti di natura cautelare interessanti l'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- k) venga applicata una misura di prevenzione o condanna per reati di frode a carico di un legale rappresentante dell'Appaltatore.

29.2. In ipotesi di risoluzione del presente Contratto - per qualsiasi causa anche diversa da quelle previste al precedente art. 29.1 - la Committente, senza necessità d'azione giudiziale e senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni, avrà diritto di riprendere in consegna il cantiere completo d'attrezzature e mezzi d'opera nonché i materiali ed i manufatti ivi esistenti che siano stati consegnati ed accettati prima dell'invio della diffida ad adempiere, con verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le Parti. L'Appaltatore si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione per consegnare prontamente e, comunque, entro 15 giorni dalla richiesta, il cantiere e a rimuovere dal cantiere, a sua cura e spese, i materiali e manufatti non accettati, nel termine di 21 (ventuno) giorni dal verificarsi della risoluzione.

29.3. La Committente avrà facoltà di continuare in proprio o di far continuare per mezzo d'altre imprese, utilizzando, in tutto o in parte, le attrezzature di proprietà dell'Appaltatore e riconoscendo quest'ultimo solo il compenso per il noleggio delle attrezzature eventualmente utilizzate, determinato ai sensi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Riferimento con lo sconto convenuto al precedente art. 19.2 ovvero qualora tale elenco non risultasse utilizzabile sulla base del Prezziario delle opere pubbliche del Comune di Cologno Monzese scontato della percentuale di sconto offerta in sede di gara. Sulla base dei documenti per la contabilizzazione dei lavori e dell'inventario dei materiali e manufatti esistenti in cantiere, rilevati al momento della presa in consegna del cantiere, sarà redatto il conto finale di liquidazione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore, salvo in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti ed ogni ulteriore rimedio di legge.

29.4. In ogni caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento dell'Appaltatore (sia espressamente prevista dal Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. che a seguito di diffida ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ.):

- (a) alla Committente sarà dovuta, a titolo di penale e fatto salvo il diritto del risarcimento del danno ulteriore e ogni ulteriore previsione del presente Contratto, una somma pari al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo ("**Penale per Risoluzione**");
- (b) la Committente avrà il diritto di escutere la cauzione definitiva e/o di trattenere le somme accantonate a garanzia (trattenute) per il risarcimento dei danni patiti (ivi incluso il pagamento delle penali previste dal Contratto);

- (c) ove le Opere non fossero ancora ultimate, la Committente avrà il diritto di far eseguire, in danno e a spese dell'Appaltatore, le opere, le forniture, i lavori e tutto quanto necessario per la puntuale realizzazione delle Opere da altre imprese, utilizzando, in tutto o in parte, le eventuali attrezzature di proprietà dell'Appaltatore presenti in cantiere e riconoscendo quest'ultimo solo il compenso per il noleggio delle attrezzature eventualmente utilizzate, determinato sulla base del Prezziario per le Opere Pubbliche del Listino Regione Lombardia anno 2025 scontato del 15%;
- (c) l'Appaltatore dovrà consegnare entro 7 (sette) giorni tutta la documentazione in suo possesso inerente alle Opere.

30. Cauzione

30.1. Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha consegnato a Officine Mak, contestualmente alla stipula del presente Contratto, la garanzia definitiva di cui ai documenti di gara, per un importo di € _____, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della cauzione di cui Officine Mak si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nel caso di perizia di variante in corso d'opera, l'Appaltatore è obbligato ad integrare proporzionalmente l'importo della suddetta cauzione definitiva.

31. Forza maggiore

31.1. Un evento di forza maggiore corrisponde a un fatto, a un atto o a una circostanza non direttamente imputabili alla Parte, impossibile da impedire ricorrendo alla diligenza attesa da primario operatore del settore e che comporta oggettivamente un'inadempienza totale o parziale alle obbligazioni previste dal presente Contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo un evento, fatto, atto o circostanza inclusa nell'elenco riportato nel successivo art. 31.2 ("**Forza Maggiore**").

31.2. Le Parti riconoscono reciprocamente che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi riportati di seguito possono essere considerati di Forza Maggiore:

- (a) scioperi nazionali e locali, siano essi generali o per settore professionale (i.e. che non riguardino esclusivamente scioperi aziendali dell'Appaltatore e/o dei Subappaltatori);
- (b) fenomeni naturali eccezionali, compresi fulmini, terremoti, incendi, inondazioni, esondazioni, siccità, condizioni climatiche eccezionali che impediscano lo svolgimento delle Opere, meteoriti o eruzioni vulcaniche;
- (c) guerre o altre ostilità, compresi atti terroristici, sabotaggi, atti vandalici, ribellioni, insurrezioni e altri disordini civili;
- (d) arresti e embarghi, anche di natura finanziaria;
- (e) *factum principis*.

31.3. L'Appaltatore si impegna a comunicare, a pena di decadenza, immediatamente in forma scritta al Direttore dei Lavori, o almeno entro 24 (ventiquattro) ore dalla rilevazione dell'evento, il verificarsi di un caso di Forza Maggiore indicando anche, il prima possibile, le possibili conseguenze di tale evento sul rispetto dei propri obblighi in base al Contratto e, in particolare, sul Cronoprogramma dei Lavori. L'Appaltatore dovrà anche comunicare in modo tempestivo al Direttore dei Lavori la cessazione di tale evento.

31.4. Rimane inteso che, per l'intera durata dell'evento di Forza Maggiore, l'Appaltatore dovrà sostenere i costi di custodia e gli altri costi che rientrano nella sua competenza. L'Appaltatore non avrà diritto di richiedere alcun aumento del Corrispettivo o altre indennità in relazione all'evento di Forza Maggiore. I termini stabiliti nel Contratto e nel Cronoprogramma dei Lavori verranno estesi, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore, per un periodo pari alla durata dell'evento di Forza Maggiore, fermo restando che tale estensione considererà in ogni caso anche i termini necessari all'Appaltatore per ripristinare le opere eventualmente danneggiate dall'evento di Forza Maggiore. Tali nuovi termini saranno accertati in forma scritta tra le Parti tenendo conto dell'effettivo impatto dell'evento di Forza Maggiore sulla corretta prosecuzione dei Lavori.

31.5. Qualora l'evento di Forza Maggiore in questione si protraesse, senza interruzioni, per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni di calendario consecutivi o non consecutivi maturati durante il periodo di validità del presente Contratto, il Committente e l'Appaltatore avranno il diritto di recedere dal Contratto, senza dovere alcuna indennità o altro risarcimento all'altra Parte, con la sola eccezione della porzione di Corrispettivo relativa ai lavori effettivamente e correttamente eseguiti in base al Contratto.

31.6. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà impegnarsi a limitare le conseguenze di un evento di Forza Maggiore e intraprendere le azioni a sua disposizione per ripristinare il prima possibile le condizioni normali e ridurre i possibili danni subiti dall'altra Parte.

32. Riserve dell'Appaltatore

32.1. Qualora insorgessero controversie sull'interpretazione di clausole contrattuali, sulla contabilizzazione dei lavori o su disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite.

32.2. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, una dettagliata riserva nei modi e nei termini seguenti:

- per controversie riguardanti disposizioni contenute negli ordini di servizio, l'Appaltatore dovrà annotare la propria riserva sulla copia dell'ordine stesso da restituire controfirmata entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione; entro i successivi 15 (quindici) giorni l'Appaltatore dovrà specificare per iscritto, tramite lettera raccomandata a.r., o equivalente, al Direttore dei Lavori, la riserva in ogni suo elemento tecnico ed economico, precisando l'entità delle richieste di compensi, a pena di inammissibilità;

- per controversie riguardanti l'applicazione di penali, l'Appaltatore dovrà specificare per iscritto la propria riserva entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della penalità, motivando la

riserva stessa con dati ed elementi precisi;

- quando le riserve non siano comprese fra quelle previste ai precedenti paragrafi, la loro formulazione e specificazione tecnica ed economica, a pena di inammissibilità, dovrà essere fatta sempre per iscritto entro 15 (quindici) giorni da quando l'Appaltatore sia venuto a conoscenza dei fatti e comunque prima della fine dei lavori;

- le eventuali riserve sul SAL finale dovranno essere formulate mediante relazione dettagliata che ne specifichi i termini, le motivazioni e gli importi, a pena di inammissibilità.

32.3. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Le riserve già presentate sul registro di contabilità e non ancora definite dovranno essere – a pena di decadenza – richiamate su tale registro, a cura dell'Appaltatore, ad ogni SAL successivo.

32.4. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'Appaltatore si intendono rinunciate.

32.5. Il Direttore dei Lavori comunicherà per iscritto all'Appaltatore le proprie contro deduzioni; rimane inteso che non devono intendersi tacitamente accettate le riserve per le quali il Committente non abbia inviato le proprie controdeduzioni.

33. Varie

33.1. Ai sensi e per gli effetti delle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti autorizzano reciprocamente l'utilizzo e l'elaborazione dei dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

33.2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Contratto o di singole clausole di esso nonché ogni rinuncia a qualsiasi diritto ovvero alla contestazione di violazioni o inadempimenti del presente Contratto sarà valida ed efficace solo se effettuata per iscritto.

34. Arbitratore

34.1. Le eventuali controversie di carattere tecnico afferenti agli artt. 19 o 21 verranno deferite ad un arbitratore con qualifica di Architetto o Ingegnere edile, con comprovata esperienza - almeno decennale - nel settore immobiliare delle costruzioni, che sarà designato di comune accordo tra le Parti o, in caso di mancato raggiungimento di un accordo nel termine di 30 giorni decorrente dalla richiesta di una delle Parti, dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri ed Architetti di Milano, su istanza della Parte più diligente. L'arbitratore dovrà decidere tale controversia secondo equo apprezzamento, ai sensi dell'art. 1349 Cod. Civ.

34.2. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dal presente Contratto, la determinazione dell'arbitratore dovrà essere resa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della nomina. Le spese derivanti da tale procedimento saranno poste in misura uguale a carico delle Parti.

35. Diritti di privativa industriale dell'Appaltatore

35.1. L'Appaltatore garantisce di avere la legittima disponibilità della tecnologia necessaria ed impiegata nella realizzazione delle Opere e nell'esecuzione delle Manutenzioni e che quanto fornito in applicazione del presente Contratto e dei documenti contrattuali non viola alcun diritto di brevetto o privativa di terzi.

35.2. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine all'eventuale lesione dei diritti di proprietà intellettuale, brevetto per invenzioni industriali o modelli che dovesse verificarsi nell'esecuzione dell'Appalto.

35.3. Tutta la documentazione e le informazioni raccolte e/o prodotte dall'Appaltatore nello svolgimento del Contratto, ivi inclusi gli elaborati tecnici e progettuali tra i quali il Progetto Costruttivo, la documentazione *As Built*, ecc., su qualsiasi supporto saranno di esclusiva proprietà della Committente.

36. Foro competente

36.1. Salvo quanto previsto dall'art. 34 per le controversie di carattere tecnico afferenti agli artt. 19 o 21, per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

37. Tracciabilità dei flussi finanziari

37.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e - con la sottoscrizione del presente Contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dalla predetta L. 136/2010.

37.2. A tal fine, l'Appaltatore ha l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

37.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito da ANAC, e il Codice Unico di Progetto (CUP).

37.4. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, l'Appaltatore ha dichiarato gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto.

37.5. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla L. 136/2010, troveranno applicazione le sanzioni di cui all'articolo 6 della L. 136/2010 e sarà facoltà della Committente risolvere il presente Contratto.

37.6. L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri Subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla L. 136/2010.

37.7. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti.

37.8. Officine Mak ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con tutti i subappaltatori e tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dall'Appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

38. Rinvenimento di armi, esplosivi o residuati bellici

38.1. Qualora, durante lo svolgimento dei lavori, venissero rinvenuti dal personale dell'Appaltatore o di terzi armi, esplosivi o residuati bellici, l'Appaltatore dovrà darne immediato avviso alla Direzione Lavori, facendo nel contempo sospendere il lavoro nella zona.

38.2. L'Appaltatore dovrà assumere tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza del cantiere e la pubblica incolumità, ivi incluso, se del caso, l'immediato allontanamento di tutto il personale sino all'intervento dell'Autorità competente. Quest'ultima sarà fatta intervenire su richiesta tempestiva della Direzione dei Lavori e/o dell'Appaltatore.

38.3. La Committente potrà riconoscere proroghe alla Data Ultimazione, qualora le stesse fossero effettivamente necessarie, rimanendo in ogni caso esclusa peraltro ogni modifica al Corrispettivo ed accettandone l'Appaltatore il relativo rischio.

39. Comunicazioni ed elezione di domicilio

39.1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere eseguita per iscritto, in lingua italiana, e consegnata direttamente a mano alla Parte interessata o inviata tramite lettera raccomandata a/r ovvero con posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi ovvero agli indirizzi che venissero successivamente comunicati in conformità al presente Contratto:

(a) se dirette alla Committente:

Officine Mak

(b) Via [•], n. [•]

(c) [•] - [•]

(d) Fax. n. [•]

(e) e-mail: [•]

(f) c.a. Ing. [•]

(g) se dirette all'Appaltatore:

[•]

Via [•], n. [•]

[•] - [•]

Fax. n. [•]

e-mail: [•]

c.a. Ing. [•]

39.2. A tutti gli effetti del Contratto, le Parti eleggono domicilio rispettivamente come sopra.

40. Registrazione

Il presente atto, redatto in duplice originale, avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato a tassa fissa con oneri a carico della Parte richiedente in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cologno Monzese,

**Officine
Mak S.r.l.**

[•]

(dott. [•])

(sig. [•])

L'Appaltatore, per quanto occorrer possa, approva specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., ciascuna delle seguenti clausole:

[•]

[•] ([•])